

Reglament General de Protecció de Dades

RGPD

Autor: Enrique Pacheco Buil

Per què he de conèixer la legislació?

Un professional de la informàtica ha de ser conscient de l'existència de legislació i normativa que s'aplica a la seva feina, i de la qual és **responsable**.

Legislació reguladora: són les normes i lleis que la persona i/o empresa ha de seguir per fer un bon ús de les dades personals que tracta i de la transmissió segura de la informació.

Legislació penal: fa referència als fraus o delictes relacionats amb la informàtica.



RGPD: Reglament General de Protecció de Dades

RGPD = GDPR (són les sigles del reglament en anglès)

RGPD és una **normativa europea** que s'aplica a tots els països de la UE des del 25 de maig de 2018.

RGPD afecta a totes les persones i organitzacions que tracten amb les **dades personals** de ciutadans europeus.



RGPD: Com m'afecta?

- ❑ Quan una organització vulgui recollir dades personals d'un ciutadà de la Unió Europea necessita el permís explícit d'ell.
- ❑ Aquest consentiment pot ser retirat pel ciutadà en el moment que ho desitgi, i cal facilitar una manera de fer-ho.
- ❑ Les empreses han de dir quines dades estan utilitzant, com els estan tractant, amb quina finalitat i qui és la persona responsable.
- ❑ Els ciutadans també poden demanar les dades que aquestes organitzacions tenen sobre ells.

LOPDGDD

LOPDGDD: Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales

LOPDGDD és la **llei espanyola** que **adapta** el RGPD a la legislació d'Espanya.

Tot i que hi ha petites diferències per no complicar-nos gaire, per nosaltres en aquest mòdul direm que:

RGPD = GDPR = LOPD = LOPDGDD

RGPD: Qui controla que es compleixi?

A Espanya hi ha una agència que fa de “polícia” i és qui vigila perquè es compleixi el reglament:

AEPD

Agència Espanyola de Protecció de Dades

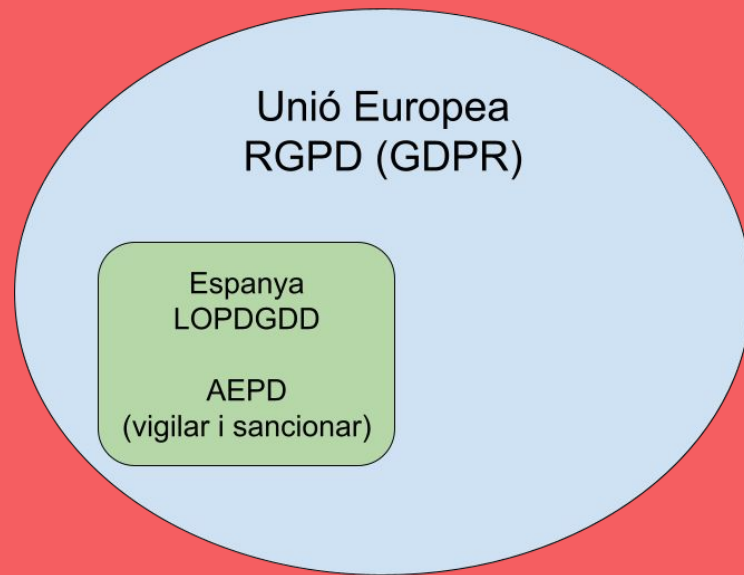
Funcions:

- Vigilar el compliment del reglament
- Sancionar les infraccions



RGPD

Mapa resum



Conceptes: dades personals

"El RGPD se aplica al tratamiento de datos personales del interesado que resida en la Unión Europea, aunque el responsable o encargado del tratamiento no esté establecido en la misma"

Dades personals: és tota informació sobre una persona física, l'interessat, que descriu elements propis de la seva identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social, i que permet identificar-la.

Exemples de dades personals: llista de telèfons i nom i cognoms.

Si només tenim un llistat de telèfons sense els noms llavors no podem identificar-la i no serien dades personals.

Conceptes: tractament i perfils

Tractament: qualsevol operació que es faci sobre dades personals com per exemple la recollida de les dades, la cancel·lació, el registre, la classificació, la modificació, etc.

Elaboració de perfils: quan el tractament de les dades personals busca analitzar i preveure aspectes personals com el rendiment laboral, preferències personals, interessos polítics, situació econòmica, salut, ubicació, etc. L'elaboració de perfils només es podrà realitzar si l'interessat ha sigut informat i ha donat el seu consentiment expressament.

Conceptes: fitxers i destinataris

- ❖ Les dades personals es guarden estructuradament en **fitxers**. Pot ser en format paper o digital, pot estar centralitzat o distribuït.
- ❖ Els fitxers son propietat dels **destinataris** de les dades personals. Els destinataris acostumen a ser empreses, grups d'empreses o organismes públics. Però les dades personals que hi ha a dins dels fitxers son sempre propietat dels interessats (persona física) i només ells poden decidir sobre el seu tractament, modificació o cancel·lació.
- ❖ Per a que un destinatari pugui disposar de les dades personals d'un interessat, l'interessat ha de donar consentiment.

Conceptes: consentiment

Per a que un destinatari pugui disposar de les dades personals d'una persona física (interessat),

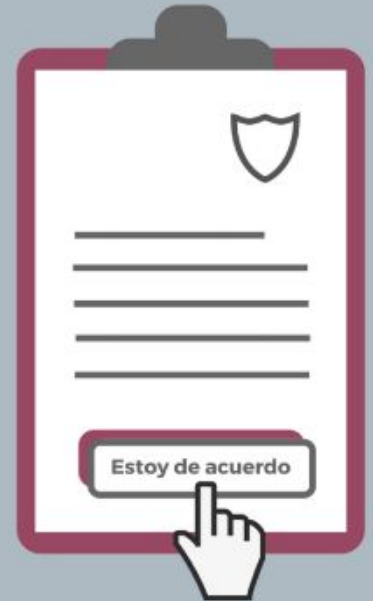
l'interessat ha de donar el seu consentiment

de forma lliure, específica, informada i inequívoca, mitjançant una declaració signada o una acció afirmativa clara.

Exemple: botó en una web “estic d'acord” en el que si no es pitja el botó no es pot continuar amb l'enviament de les dades.

L'interessat té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Reglamento
General de
Protección de
Datos



Conceptes: cessió de dades personals

El RGPD permet la cessió dels fitxers que continguin dades personals a una 3^a empresa que pugui tractar aquestes dades.

Es habitual trobar clàusules de l'estil “Marqui aquesta casella si vol rebre publicitat d'altres empreses del grup”

Nombre

E-mail*

Contraseña*



Repetir contraseña*



☐ He leído y acepto la [política de privacidad](#)

☐ Recibir **descuentos exclusivos**, novedades y tendencias por e-mail. Me puedo dar de baja desde mi panel

Crear cuenta

Categories de dades personals

- Bàsics.
 - Els que no són especials. (exemples: noms i cognoms, telèfon, dni)
- Especials. Obligatori fer un anàlisis previ (DPIA en anglès) pels propietaris dels fitxers.
 - Els que revelin l'origen ètnic o racial.
 - Les opinions polítiques.
 - Les conviccions religioses o filosòfiques.
 - L'afiliació sindical.
 - Dades genètiques o biomètriques que permeten identificar de manera única a una persona.
 - Dades relatives a la salut.
 - Dades relatives a la vida i orientació sexual d'una persona.

Obligacions de la organització

- Anàlisi de riscos i adopció de mesures de seguretat (contrasenyes, videovigilància, antivirus, seguretat en l'accés als servidors, autenticació dels usuaris del sistema, xifrat de les dades, etc).
- Responsable de protecció de dades.
- Registre d'activitats de tractament.
- Bretxes de dades personals (notificació de violacions de seguretat). Informar en un termini màxim de 72 hores a l'AEPD. Haurà d'informar de:
 - tipus de bretxa de seguretat, nombre aproximat d'afectats i registres afectats, qui és la persona de contacte de l'organització, les conseqüències possibles de la bretxa de seguretat, les mesures adoptades i propostes per a solucionar-ho o mitigar els efectes.

Drets de l'interessat (persona física)

- Dret d'accés (a consultar quines dades meves té l'organització)
- Dret de rectificació (a canviar dades errònies o incompletes)
- Dret de supressió “el dret a l'oblit” (a eliminar les meves dades)
- Dret a la limitació del tractament: que amb les meves dades es faci el mínim imprescindible (ex. dades de registre en un hotel no valen per a enviar publicitat)
- Dret a la portabilitat de les dades (ex. passar l'historial mèdic a una altra mútua)
- Dret d'oposició: dret al fet que no es faci amb les meves dades determinades coses (ex. enviament de propaganda electoral)

Bibliografía

Seguridad Informática.

Autor: Ignacio Triviño Mosquera.

Editorial Sintesis.

(2020). Seguridad informática (Edición 2020) (E-Book). Paraninfo.

<https://ebooks.paraninfo.es/reader/seguridad-informatica-edicion-2020-e-book>